المقنع

ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

الجزء ٢

نص المؤلف كما في طبعة: بيروت ، 1400 ، المكتب الإسلامي
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

باب صلاة التطوع الكسوف والاستسقاء ثم الوتر

[ج ٢ - ص ٢]

وليس بواجب ووقته مابين صلاة العشاء وطلوع الفجر

[ج ٢ - ص ٣]

واقله وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحده

[ج ٢ - ص ٤]

وإن اوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس فتشهد ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم

[ج ٢ - ص ٥]

وكذلك السبع وإن اوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين

[ج ٢ - ص ٦]

يقراء في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ويقنت فيها بعد الركوع فيقول

[ج ٢ - ص ٧]

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد

[ج ٢ - ص ٨]

ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحذف ونخشي إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت [ج ٢ - ص ٩]

وعافينا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وتولنا فيما توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت [ج ٢ - ص ١٠]

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك ومنك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك [ج ٢ - ص ١١]

وهل يمسح وجهه بيديه على رويتين ولا يقنت في غير الوتر [ج ٢ - ص ١٢]

إلاان تنزل بالمسلمين نازلة فللامام خاصة القنوات في صلاة الفجر

[ج ٢ - ص ١٣]

ثم السنن الراتبة وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها [ج ٢ - ص ١٤]

وقال أبو الخطاب وأربع قبل العصر راكبا [ج ٢ - ص ١٥]

ومن فاته شيء من هذه السنن له قضاءه [ج ٢ - ص ١٦]

ثم التروبح وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة [ج ٢ - ص ١٧]

فان كان له تجهد جعل الوتر بعده وإن أحب متابعة الإمام فاوتر معه قام إذا سلم الإمام فشغلها بأخرى [ج ٢ - ص ١٨]

ويكره التطوع بين التراويح وفي التعقيب روايتان وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة [ج ٢ - ص ١٩]

وصلاة الليل أفضل من النهار وأفضلها وسط الليل والنصف الأخير أفضل من الأول [ج ٢ - ص ٢٠]

وصلاة الليل مثنى مثنى وإن تطوع في النهار باربع فلا بأس [ج ٢ - ص ٢١]

والأفضل مثنى وصلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم ويكون في حال القيام متربعا [ج ٢ - ص ٢٢]

وادني صلاة الضحى ركعتان واكثرها ثمان [ج ٢ - ص ٢٣]

ووقتها إذا علت الشمس وهل يصح التطوع بركعة على روايتين

[ج ٢ - ص ٢٤]

وسجود التلاوة صلاة [ج ٢ - ص ٢٧]

وهو سنة للقارىء والمستمع دون السامع [ج ٢ - ص ٢٨]

ويعتبر أن يكون القارىء يصلح إماما له فإن لم يسجد القارىء لم يسجد

[ج ٢ - ص ٢٩]

وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان [ج ٢ - ص ٣٠]

ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم [ج ٢ - ص ٣١]

ولا يتشهد فإن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه وقال القاضي لا يرفعها ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها [ج ٢ - ص ٣٢]

فإن فعل فالمامومم مخير بين اتباعه وتركه ويستحب سجود عند تجديد النعم واندفاع النقم [ج ٢ - ص ٣٣]

ولا يسجد له في الصلاة فصل في أوقات النهي وهي خمسة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب [ج ٢ - ص ٣٤]

وعند طلوع الشمس حتى قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وإذا تضيفت للغرب حتى تغرب [ج ٢ - ص ٣٥]

ويجوز قضاء الفرائض فيها وتجوز صلاة الجنازة [ج ٢ - ص ٣٦]

وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا اقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر [ج ٢ - ص ٣٧]

وهل تجوز في الثلاثة الباقية على روايتين ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه الأوقات الخمسة [ج ٢ - ص ٣٨]

إلا ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة فإنها على روايتين [ج ٢ - ص ٣٩]

وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرط [ج ٢ - ص ٤١]

وله فعلها في بيته في أصح الروايتين ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره [ج ٢ - ص ٤٣]

ثم ما كان أكثر جماعة ثم في المسجد العتيق وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب على الروايتين ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه

[ج ٢ - ص ٤٤]

إلا ان يتأخر لعذر فان لم يعلم عذره انتظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت فان صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب [ج ٢ - ص ٤٥]

وعنه يعيدها ويشفعها برابعة ولا تكره إعادة الجماعة [ج ٢ - ص ٤٦]

في غير المساجد الثلاثة وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإن اقيمت وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها

[ج ٢ - ص ٤٧]

وعنه يتمها ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة [ج ٢ - ص ٤٨]

واجزاته تكبير واحدة والأفضل اثنتان وما أدرك مع الأمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها [ج ٢ - ص ٤٩]

بستفتح ويتعوذ ويقرأالسورة [ج ٢ - ص ٥٠]

ولا تجب القراءة على المأموم [ج ٢ - ص ٥١]

ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه أولا يسمعه لبعده فأن لم [ج ٢ - ص ٥٢]

بسمعه لطرش فعلى وجهين وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام على روايتين ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده

[ج ٢ - ص ٥٣]

فأن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا إلا القاضي فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته على وجهين

[ج ٢ - ص ٥٤]

وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل وهل تبطل تلك الركعة على روايتين فإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما وتبطل تلك الركعة [ج ٢ - ص ٥٥]

ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ولا يستحب له انتظار داخل في الركوع في أحدى الروايتين

[ج ٢ - ص ٥٦]

وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها [ج ٢ - ص ٥٧]

وبيتها خير لها [ج ٢ - ص ٥٨]

فصل الإمامة

السنة أن يؤم القوم اقرؤهم [ج ٢ - ص ٦٠]

ثم يوافقهم ثم أسنهم ثم أقدمهم هجرة أشرفهم [ج ٢ - ص ٦١]

ثم الأتقى ثم من تقع له القرعة وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة إلا ان يكون بعضهم ذا سلطان [ج ٢ - ص ٦٢]

والحر أولى من العبد والحاضر أولى من المسافر [ج ٢ - ص ٦٣]

والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين وهل تصح إمامه الفاسق والأقلف على روايتين [ج ٢ - ص ٦٤]

وفي إمامه أقطع اليدين وجهان ولا تصح الصلاة خلف كافر

[ج ٢ - ص ٦٨]

ولا أخرس ولا من به سلس البول ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود [ج ٢ - ص ٦٩]

ولا تصلح خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا [ج ٢ - ص ٧٠]

فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين وإن ابتدا بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما [ج ٢ - ص ٧١]

ولا تصح إمامه المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثي [ج ٢ - ص ٧٢]

ولا إمامه الصبي لبالغ [ج ٢ - ص ٧٣]

إلا في النفل على إحدى الروايتين ولا تصح إمامه محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده [ج ٢ - ص ٧٤]

ولا تصح إمامه الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله [ج ٢ - ص ٧٦]

وإن قدر على إصلاح ذلك لم تصح صلاته وتكره إمامه اللحان والفأفاء الذي يكرر الفاء وألتمتام الذي يكرر التاء ومن لا يفصح ببعض الحروف وان يؤم نساء أجانب لا رجل معهن [ج ٢ - ص ٧٧]

أو قوما اكثرهم له كارهون [ج ٢ - ص ٧٨]

ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ويصح ائتمام المفترض بالمنتفل [ج ٢ - ص ٧٩]

ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين والأخرى لا تصح فيهما [ج ٢ - ص ٨٠]

فصل في الموقف

السنة ان يوقف المأمومون خلف الإمام [ج ٢ - ص ٨١]

فإن وقفوا قدامه لم يصح وإن وقفوا يمينه أو عن جانبيه صح [ج ٢ - ص ٨٢]

وإن كان واحد وقف عن يمينه وإن وقف خلفه أو عن يساره لم يصح وإن أم امرأة وقفت خلفه [ج ٢ - ص ٨٣]

وإن أجتمع أنواع تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي [ج ٢ - ص ٨٤]

ثم النساء وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الأمام إذا اجتمعت جنائزهم ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ

[ج ٢ - ص ٨٥]

وكذلك الصبي إلا في النافلة ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام فإن لم يمكنه [ج ٢ - ص ٨٦]

فله أن ينبه من يقوم معه فإن صلى ركعة فذا لم يصح [ج ٢ - ص ٨٧]

وإن ركع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صلاته وإن رفع لم يسجد صحت وقيل إن علم النهي لم يصح [ج ٢ - ص ٨٨]

وإن فعله لغير عذر لم يصح وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاته إذا أتصلت الصفوف وإن لم ير من وراءه لم تصح [ج ٢ - ص ٨٩]

وعنه تصح إذا كانا في المسجد [ج ٢ - ص ٩٠]

ولا يكون الإمام أعلى من المأموم فإن فعل وكان كثيرا فهل تصح صلاته على وجهين [ج ٢ - ص ٩١]

ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة أو يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم

[ج ٢ - ص ٩٢]

ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة [ج ٢ - ص ٩٣]

فإن كان معه نساء لبث قليلا لينصرف النساء وإذا صليت أمرأة بالنساء قامت وسطهن في الصيف [ج ٢ - ص ٩٤]

فصل ويعذر في الجمعة والجماعة

المريض ومن يدافع أحد الأخبثين أو بحضرة طعام هو محتاج إليه والخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه [ج ٢ - ص ٩٥]

أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو فوات رفقته أو غلبة النعاس [ج ٢ - ص ٩٦]

أو الأذى بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة الباردة المظلمة

[ج ٢ - ص ٩٧]

باب صلاة أهل الأعذار فإن لم تستطيع فعلى جنب (خ)

[ج ٢ - ص ٩٩]

فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته على أحد الوجهين ويومىء بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن عجز

[ج ٢ - ص ١٠٠]

عن ذلك أومأ ولا تسقط عنه الصلاة وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها ومن قدر على القيام وعجز من الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما

[ج ٢ - ص ١٠١]

وبالسجود قاعدا وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ذلك

[ج ٢ - ص ١٠٢]

ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام وتجوز صلاة الفراض على الراحلة خشية التأذي بالوحل

[ج ٢ - ص ١٠٣]

وهل يجوز للمريض على الروايتين

[ج ٢ - ص ١٠٤]

فصل في قصر الصلاة

[ج ٢ - ص ١٠٥]

ومن سافر سفرا مباحا [ج ٢ - ص ١٠٦]

يبلغ سنة عشر فرسخا [ج ٢ - ص ١٠٧]

فله قصر الرباعية خاصة إلى ركعتين إذا فارق بيوت قربته أو خيام قومه وهو أفضل من الإتمام وإن أتم جاز [ج ٢ - ص ١٠٨]

فإن أحرام في الحضر ثم سافر وفي السفر ثم أقام أو ذكر صلاة في سفره أو صلاة سفر في حضر أو ائتم مسافر بمقيم [ج ٢ - ص ١١٠]

أو بمن يشك فيه أو أحرام بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر لزمه أن يتم أبو بكر لا يحتاج الجمع والقصر إلى نية [ج ٢ - ص ١١١]

ومن له طريقان بعيد فسلك البعيد أو ذكر صلاة سفر في آخره فله القصر وإذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر

[ج ٢ - ص ١١٣]

وإن أقام لقضاء حاجة [ج ٢ - ص ١١٤]

أو حبس ظلما أو لم ينو الإقامة قصر أبدا [ج ٢ - ص ١١٥]

والملاح الذي معه أهله وليس له نية الإقامة ببلد ليس له الترخيص

[ج ٢ - ص ١١٦]

فصل في الجمع

يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحدهما لثلاثة أمور السفر الطويل [ج ٢ - ص ١١٧]

والمرض الذي يلحقة بترك فيه مشقة وضعف والمطر الذي يبل الثياب

[ج ٢ - ص ١١٨]

إلا أجمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين وهل يجوز لأجل الوحل أو الريح الشديدة الباردة أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت سلباط على وجهين [ج ٢ - ص ١١٩]

ويفعل الأرفق به من تأخير الأولى وقت الثانية أو تقدم الثانية إليها

[ج ٢ - ص ١٢٠]

وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط نية الجمع عند إحرامها ويحتمل تجزئة النية قبل سلامها وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء

[ج ٢ - ص ١٢١]

فإن صلى السنة بينهما بطل الجمع في إحدى الروايتين وأن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى [ج ٢ - ص ١٢٢]

وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى مالم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى وقت الثانية [ج ٢ - ص ١٢٣]

ولا يشترط غير ذلك [ج ٢ - ص ١٢٤]

فصل في صلاة الخوف

[ج ٢ - ص ١٢٥]

قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كل ذلك جائز لمن فعله فمن ذلك إذا كان العدو من جهة القبلة صف الإمام المسلمين خلفه صفين فصلى بهم جميعا إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الاخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه فإذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي حرس وحرس الآخر حتى يجلس الإمام في التشهد فيسجد ويلحقه فيشهد ويسلم بهم [ج ٢ - ص ١٢٦]

الوجه الثاني إذا كان في غير جهة القبلة جعل طائفة حذاء العدو وطائفة تصلي معه ركعة فإذا قاموا إلى الثانية ثبت قائما وأتمت لأنفسها أخرى

[ج ٢ - ص ١٢٧]

وسلمت ومضت إلى العدو وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية فإذا جلس للتشهد أتمت لأنفسها أخرى وتشهد أخرى وسلم بهم

[ج ٢ - ص ١٢٨]

فإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة

[ج ٢ - ص ١٣٠]

وإن كانت غير مقصودة صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الأولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورة وهل تفارقه الأولى في التشهد أو في الثالثة على الوجهين [ج ٢ - ص ١٣١]

وإن فرقهم أربعا فصلى بكل ركعة صحت وبطلت صلاة الإمام والأخريين إن علمتا بطلان صلاته [ج ٢ - ص ١٣٢]

الوجه الثالث أن يصلي بكل طائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم وحده وتمضي هي إلى العدو ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها [ج ٢ - ص ١٣٣]

الوجه الخامس أن يصلي الرباعية المقصودة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين ولا تقضي شيئا فتكون له تامة ولهم مقصودة [ج ٢ - ص ١٣٤]

ويستحب أن يحمل معه في الصلاة يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين ويحتمل أن يجب ذلك [ج ٢ - ص ١٣٥]

فصل وإذا اشتد الخوف

صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها ويؤمئون إيماء على قدر الطاقة

[ج ٢ - ص ١٣٦]

فإن امكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمهم فهل يلزمهم ذلك على رويتين ومن هرب من عدو هربا مباحا أو من سيل أو سبع ونحوه فله أن يصلي كذلك [ج ٢ - ص ١٣٧]

وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك على رويتين ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن ومن أبتدأها أمنا فخاف أتم صلاة خائف ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فبان أنه ليس بعدو أو بينه وبينه ما يمنعه فعليه الإعادة [ج ٢ - ص ١٣٨]

باب صلاة الجمعة الجمعة أكثر من فرسخ تقريبا إذا لم يكن له عذرا ولا تجب على المسافر 0000000000000

[ج ٢ - ص ١٤٢]

ولا عبد ولا أمرأة ولا خنثى ومن حضرها منهم أجزائه ولم تنعقد به ولم يجزان يؤم فيها

[ج ٢ - ص ١٤٣]

وعنه في العيد أنها تجب عليه ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح صلاته

[ج ٢ - ص ١٤٤]

والأفضل لمنلا تجب عليه ألا يصلي حتى يصلي الإمام

[ج ٢ - ص ١٤٥]

ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال ويجوز قبله وعنه لا يجوز

[ج ٢ - ص ١٤٦]

وعنه يجوز في الجهاد خاصة

فصل ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط

أحدهما الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد [ج ٢ - ص ١٤٧]

وقال الخرقي يجوز فعلها في الساعة السادسة وآخر وقت الظهر

[ج ٢ - ص ١٤٨]

فإن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهرا وإن خرج وقت صلوا ركعة أتموها جمعة وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين

[ج ٢ - ص ١٤٩]

الثاني أن يكون يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز إقامتها في غير ذلك وتجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد [ج ٢ - ص ١٥٠]

وفيما قارب البنيان من الصحراء الثالث حضورأربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب [ج ٢ - ص ١٥١]

وعنه تنعقد بثلاثة فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا [ج ٢ - ص ١٥٢]

ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرا وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا [ج ٢ - ص ١٥٣]

إذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي وقال أبو أسحاق ابن شاقلا ينوى جمعة ويتمها ظهرا ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله [ج ٢ - ص ١٥٤]

فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام إلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع إمامه وتصير أولاه ويتمها جمعة وإن يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته وإن جهل تحريمه فسجد أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه وصحت جمعته [ج ٢ - ص ١٥٥]

وعنه يتمها ظهرا [ج ٢ - ص ١٥٦]

الرابع أن يتقدمها خطبتان ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على الرسول [ج ٢ - ص ١٥٧]

وقراءة آية الوصية بتقوى الله تعالى [ج ٢ - ص ١٥٨]

وحضور العدد المشترط وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة على روايتين [ج ٢ - ص ١٥٩]

ومن سننهما أن يخطب على المنبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه [ج ٢ - ص ١٦١]

ويجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما

[ج ٢ - ص ١٦٢]

ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعوا المسلمين [ج ٢ - ص ١٦٣]

ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترط [ج ٢ - ص ١٦٤]

فصل وصلاة الجمعة ركعتان

يجهر فيها بالقراءة ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين [ج ٢ - ص ١٦٥]

وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا تجوز مع عدمها فإن فعلوا فجمعة الإمام هي الصحيحة [ج ٢ - ص ١٦٦]

فإن استوتا فالثانية باطلة فإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا معا وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام

[ج ٢ - ص ١٦٧]

وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان [ج ٢ - ص ١٦٨]

وأكثرها ست ركعات

فصل ويستحب أن يغتسل للجمعة

في يومها والأفضل فعله عند مضيه إليها ويتنظف [ج ٢ - ص ١٦٩]

ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويشتغل بالصلاة والذكر ويقرأ سورة الكهف في يومها [ج ٢ - ص ١٧٠]

ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم [ج ٢ - ص ١٧١]

ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجه فيتخطى إليها وعنه يكره ولا ولا يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له [ج ٢ - ص ١٧٢]

وإذا وجد مصلى مفروشا فهل رفعه على وجهين [ج ٢ - ص ١٧٣]

ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما [ج ٢ - ص ١٧٤]

ولا يجوز الكلام والإمام يخطب [ج ٢ - ص ١٧٥]

إلا له أو لمن كلمه ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وعنه يجوز فيها

[ج ٢ - ص ١٧٦]

باب صلاة العيدين ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال

[ج ٢ - ص ١٧٨]

خرج من الغد فصلى بهم ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر والأكل في الفطر والأكل في الفطر قبل الصلاة والإمساك في الأضحى حتى يصلي والغسل والتكبير إليها

[ج ٢ - ص ١٧٩]

بعد الصبح ماشيا على أحسن هيأة إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه أو اعتكافه أو إماما يتأخر إلى وقت الصلاة

[ج ٢ - ص ١٨٠]

وإذا غدا من طريق رجع في أخرى وهل من شرطها الإستيطان وإذن الإمام والعدد المشترط للجمعة على روايتين

[ج ٢ - ص ١٨١]

وتسن في الصحراء

[ج ٢ - ص ١٨٢]

وتكره في الجامع إلا من عذر ويبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعذ ستا وفي الثانية بعد القيام من سجود خمسا

[ج ٢ - ص ١٨٣]

ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله

[ج ٢ - ص ١٨٤]

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وأله وسلم تسليما وإن أحب قال غير ذلك

[ج ٢ - ص ١٨٥]

ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية ويجهر بالقراءة ويكون بعد التكبير في الركعتين وعنه يوالى بين القراءتين فإذا سلم

[ج ٢ - ص ١٨٦]

خطب خطبتين يجلس بينهما يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع

[ج ٢ - ص ١٨٧]

يحثهم في الفطر على الصدقة وبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحية في الأضحى ويبين لهم حكم الأضحية والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة

[ج ٢ - ص ١٨٨]

ولا ينتفل قبل الصلاة في موضعها ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته

[ج ٢ - ص ١٨٩]

وإن فائته الصلاة استحب له أن يقضيها على صفتها وعنه أربعا وعنه أربعا وعنه أنه مخير بين ركعتين وأربع

[ج ٢ - ص ١٩٠]

ويسن التكبير في ليلتي العيدين وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة جماعة وعنه أنه يكبر وإن كان وحده من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخره أيام التشريق

[ج ٢ - ص ١٩١]

إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر

[ج ٢ - ص ١٩٢]

فإن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد وفي التكبير عقيب صلاة العيد وجهان

[ج ٢ - ص ١٩٣]

وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

[ج ٢ - ص ١٩٤]

باب صلاة الكسوف

باب صلاة الكسوف

يقال كسفت بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقيل عكسه وهو مردود بقوله تعالى ﴿ وخسف القمر ﴾ [القيامة 8] وقيل الكسوف في أوله والخسوف في آخره وقيل الكسوف الذهاب كله

وفعلها ثابت بالسنة المشهورة واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ﴿ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ﴾) [فصلت 37]

وإذا كسفت الشمس أو القمر استعمله فيهما فزع الماس إلى الصلاة هي سنة مؤكدة حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعا وقدم لقوله عليه السلام (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا متفق عليه فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا وروى أحمد معناه ولفظه (فافزعوا إلى المساجد (وروى الشافعي من رواية إبراهيم بن أبي يحيى إن القمر خسف وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بالناس ركعتين في كل ركعة ركعتان وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو شامل للحضر والسفر والرجال والنساء وإن حضرها غير ذوي الهيئات [ج ٢ - ص ١٩٥]

جماعة وفرادى بإذن الإمام وغير إذنه وينادى لها الصلاة جامعة يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة ويجهر بالقراءة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع رأسه فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويطيل وهو دون القيام الأول ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع ثم يرفع ثم يسجد طويلتين [ج ٢ - ص ١٩٦]

ثم يقوم إلى الثانية فيغفل مثل ذلك ثم يتشهد ويسلم فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة [ج ٢ - ص ١٩٧]

وإن تجلى قبلها أو غابت كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصل وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس [ج ٢ - ص ١٩٨]

ولا يصلي لشيء سائر الآيات إلا للزلزلة الدائمة [ج ٢ - ص ١٩٩]

باب صلاة الاستسقاء وأحكامها صفة صلاة العيد

[ج ٢ - ص ٢٠١]

وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والصيام والصداقة وترك التشاحن

[ج ٢ - ص ٢٠٢]

ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متوضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ويجوز خروج الصبيان وقال ابن حامد يستحب وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا

[ج ٢ - ص ٢٠٣]

ولم يختلطوا بالمسلمين فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة

[ج ٢ - ص ٢٠٤]

يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الأيات التي فيها الأمر التي فيها الأمر به يرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلي عليه وسلم

[ج ٢ - ص ٢٠٥]

اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مجللا سحا عاما طبقا دائما اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة ولا سيقا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والضنك ملا نشكوا إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقينا من بركات السماء

[ج ٢ - ص ٢٠٦]

وأنزل علينا ممن بركاتك اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن

[ج ٢ - ص ٢٠٧]

ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم ويدعوا سرا حال استقبال القبلة فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا

[ج ٢ - ص ٢٠٨]

وإن سقطوا قبل خروجهم قبل خروجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله

[ج ٢ - ص ٢٠٩]

وينادى لها الصلاة وهل جامعة وهل من شرطها إذن الإمام على روايتين ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها

[ج ٢ - ص ٢١٠]

و إن زادت المياه نخيف منها استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظرب والأكام وبطون

[ج ٢ - ص ٢١١]

ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

[ج ٢ - ص ٢١٢]

كتاب الجنائز وتذكير التوبة والوصية

[ج ٢ - ص ٢١٥]

فإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه بقطنه ولقنه قول لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه بلطف ومدارة ويقرأ عنده سورة يس وتوجيهه إلى القبلة

[ج ٢ - ص ٢١٦]

فإذا مات أغمض عينيه وشد لحييه ولين مفاصله وخلع ثيابه وسجاه بثوب

[ج ٢ - ص ٢١٧]

بستره وجعل على بطنه مرآة نحوها ووضعه على السرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه ويسارع في قضاء دينه وتفريق وصيته

[ج ٢ - ص ٢١٨]

وتجهيز إذا تيقن موته بانفصال كفيه وميل أنفه وانخساف صدغيه واسترجاء رجليه

[ج ٢ - ص ٢١٩]

فصل في غسل الميت

غسل الميت وتكفنه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية [ج ٢ - ص ٢٢٠]

وأولى الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه إلا الصلاة عليه فإن الأمير [ج ٢ - ص ٢٢١]

أحق بها بعد وصيه وغسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب من نسائها ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين

[ج ٢ - ص ٢٢٢]

وكذلك السيد مع سريته [ج ٢ - ص ٢٢٣]

وللمراة والرجل غسل من له دون سبع سنين وفي ابن السبع وجهان وإن مات رجل بين أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل يمم في اصح الروايتين

[ج ٢ - ص ٢٢٤]

وفي الأخرى يصب عليه من فوق القميص ولا يمس ولا يغسل كافر ولا يدفنه [ج ٢ - ص ٢٢٥]

إلا أن لا يجد من يواريه غيره وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وقال القاضي يغسله في قميص خفيف واسع الكمين [ج ٢ - ص ٢٢٦]

ويستر الميت عن العيون ولا يحضر إلا من يعين في غسله ثم يرفع راسه برفق إلى قريب من الجلوس ويعصر رفيقا ويكثر صب الماء حيئذ ثم يلف على يده خرقة فينجية [ج ٢ - ص ٢٢٧]

ولا يحل مس عورته ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة ثم ينوي غسله ويسمي ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح وفي اسنانه وفي منخريه فينظفهما ويوضئه [ج ٢ - ص ٢٢٨]

ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه ويضرب السدر برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه ثم يغسل شفة الأيمن ثم الأيسر [ج ٢ - ص ٢٢٩]

ثم يفيض الماء على جميع بدنه يفعل ذلك ثلاثا يمر يده في كل مرة فإن لم ينفق بالثلاث أو خرج منه شيء غسله إلى فإن زاد فإلى سبع

[ج ٢ - ص ٢٣٠]

ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار والخلال والاشنان إن احتيج إليه ويفيض شاربه ويقلم أظفاره [ج ٢ - ص ٢٣١]

ولا يسرح شعره ولا لحيته ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها [ج ٢ - ص ٢٣٢]

ثم ينشفه بثوب وإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر ثم يغسل المحل ويوضا وإن خرج منه شيء بعد وضعه في اكفانه لم يعد إلى الغسل ويغسل المحرم بماء وسدر ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يقرب [ج ٢ - ص ٢٣٣]

طيبا والشهيد لا يغسل [ج ٢ - ص ٢٣٤]

إلا أن يكون جنبا بل ينزع عنه السلاح ويزمل في ثيابه [ج ٢ - ص ٢٣٥]

وإن أحب كفنه بغيرها ولا يصلى عليه في أصح الروايتين وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر أو حمل فأكل أو طال بقاءؤه غسل وصلي عليه

[ج ٢ - ص ٢٣٦]

ومن قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتين [ج ٢ - ص ٢٣٨]

وإذا ولد لأكثر من أربعة أشهر وصلي عليه [ج ٢ - ص ٢٣٩]

ومن تعذر غسله يمم وعلى الغاسل ما رآه إن لم يكن حسنا

[ج ٢ - ص ٢٤٠]

فصل في الكفن

يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين [ج ٢ - ص ٢٤١]

فإنلم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته

[ج ٢ - ص ٢٤٢]

ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض [ج ٢ - ص ٢٤٣]

يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها ثم يوضع عليها مستقليا ويجعل الحنوط فيما بينها ويجعل في قطن يجعل منه بين ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه

[ج ٢ - ص ٢٤٤]

ومواضع سجوده وإن طيب جميع بدنه كان كل حسنا ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه ثم يعقدها وتحل العقد في القبر [ج ٢ - ص ٢٤٥]

ولا يخرق الكفن وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز وتكفن جاز وتكفن المرأة بخمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين [ج ٢ - ص ٢٤٦]

والواجب منتوب يستره جميعه [ج ٢ - ص ٢٤٧]

مسائل الأولى يحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال وكرهه أبو حفص زاد في الشرح لغير حاجة

الثانية إذا أوصى بدون ما يستر بدنه لم يصح كما لو أوصى بتكفينه في ثياب ثمينة لا يليق به قاله في الرعاية وإن وصى في ثوب أو دون ملبوس مثله جاز ذكره جاز ذكره المجد إجماعا وإن وصى بثوب وقلنا يجب أكثر ففي صحة وصيته وجهان

الثالثة إذا مات جماعة ولم يوجد سوى ثوب واحد جمع فيه ما أمكن لخبر أنس في قتلى أحد وقال ابن تميم قال شيخنا يقسم بينهم ويستر عورة كل واحد ولا يجمعون فيه

الرابعة إذا كان الميت كفن وثم حي يحتاجه لدفع حر أو برد فالأصح له أخذه بثمنه زاد المجد إن خشي التلف وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلى عليه عادم في أحد لفافيته والأشهر عريانا كلفافة واجدة يقدم الميت بها

فصل في الصلاة على الميت

السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط ويقدم إلى الامام أفضلهم

[ج ٢ - ص ٢٤٩]

ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل وقال القاضي يسوي بين رؤوسهم

[ج ٢ - ص ٢٥٠]

ويكبر أربع تكبيرات يقرأفي الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية [ج ٢ - ص ٢٥١]

ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لنا لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منها فاحينه على الإسلام والسنة ومن توقيعه فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خير من زوجه وأدخله الجنة واعذه من العذاب القبر وعذاب النار [ج ٢ - ص ٢٥٢]

وافسح له قبره ونور له فيه وإن كان صبيا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا [ج ٢ - ص ٢٥٣]

ويسلم تسليمه واحدة عن يمينه ويرفع مع كل تكبيرة [ج ٢ - ص ٢٥٤]

والواجب من ذلك القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام [ج ٢ - ص ٢٥٥]

وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيرة وعنه لا يتابع في زيادة على أربع وعنه يتابع إلى سبع [ج ٢ - ص ٢٥٦]

وإن فاته [ج ٢ - ص ٢٥٧]

شيء من التكبير قضاه على صفته وقال الخرقي يقضيه متتابعا بسلم ولم يفضه فعلى روايتين [ج ٢ - ص ٢٥٨]

ومن فائته الصلاة على الجنازة صلى على القبر ويصلي على الغائب بالنية

[ج ٢ - ص ٢٥٩]

فإن في أحد جابني البلد لم يصل عليه بالنية في أصح الروايتين

[ج ٢ - ص ٢٦٠]

ولا يصلي الإمام على الغال ولا من قتل نفسه [ج ٢ - ص ٢٦١]

وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح

[ج ٢ - ص ٢٦٢]

وإن اختلط من يصلى عليه صلى على الجميع ينوي من يصلى عليه ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد [ج ٢ - ص ٢٦٣]

وإن لم يحضره غير النساء صلين عليه

فصل في حمل الميت

يستحب [ج ٢ - ص ٢٦٤]

التربيع في حمله وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة وإن حمل بين العمودين فحسن [ج ٢ - ص ٢٦٥]

ويستحب الإسراع بها ويكون المشاة أمامها والركبان خطفها

[ج ٢ - ص ٢٦٦]

ولا يجلس منتبعها حتى توضع وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها ويدخل قبره من عند رجل القبر [ج ٢ - ص ٢٦٧]

إن كان أسهل عليهم [ج ٢ - ص ٢٦٨]

ولا يسجى القبر إلا أن يكون لا مرأة ويلحد له لحدا [ج ٢ - ص ٢٦٩]

وينصب اللبن عليه نصبا ولا يدخله خشبا ولا شيئا مسه النار ويقول الذي يدخله القبر بسم الله ملة رسول الله ويضعه في لحده على جنبه

[ج ٢ - ص ٢٧٠]

الأيمن مستقبل القبلة ويحثي التراب في القبر ثلاث ثم يهال عليه التراب

[ج ٢ - ص ٢٧١]

ويرفع القبر عن الأرض مسنما ويرش عليه الماء [ج ٢ - ص ٢٧٢]

ولا بأس بتطيينه ويكره تجصيصه والبناء والكتابة عليه [ج ٢ - ص ٢٧٣]

والجلوس والوطء عليه والأتكاء إليه [ج ٢ - ص ٢٧٤]

ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ويقدم الأفضل ألى القبلة [ج ٢ - ص ٢٧٥]

ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب [ج ٢ - ص ٢٧٦]

وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ [ج ٢ - ص ٢٧٧]

وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج [ج ٢ - ص ٢٧٨]

وإن ماتت حامل لم يشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا [ج ٢ - ص ٢٧٩]

وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ويجعل ظهرها إلى القبلة ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين [ج ٢ - ص ٢٨٠]

وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك [ج ٢ - ص ٢٨١]

ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث إليهم ولا يصلحون هم طعاما للناس [ج ٢ - ص ٢٨٢]

فصل يستحب للرجال زيارة القبور

[ج ٢ - ص ٢٨٣]

وهل تكره للنساء على روايتين وأن يقول إذا زارها أو مر بها سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن بكم للاحقون [ج ٢ - ص ٢٨٤]

ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ويستحب تعزية أهل الميت

[ج ٢ - ص ٢٨٥]

ويكره الجلوس لها ويقول في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك [ج ٢ - ص ٢٨٦]

وفي تعزيته عن كافر أعظم الله اجرك وأحسن عزاءك وفي تعزية الكافر بمسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وفي تعزيته عن الكافر خاف الله عليك ولا نقص عددك ويجوز البكاء على الميت [ج ٢ - ص ٢٨٧]

وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به ولا يجوز الندب ولا النياحة

[ج ٢ - ص ٢٨٨]

ولا شق الثياب ولطم الخدود وما اشبه ذلك [ج ٢ - ص ٢٨٩]

كتاب الزكاة

تجب الزكاة في أربعة اصناف من المال [ج ٢ - ص ٢٩٠]

السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ولا تجب في غير ذلك وقال أصحابنا يجب في المتولد من الوحش والأهل وفي بقر الوحش رويتان ولا تجب إلا بشروط خمسة الإسلام والحرية فلا تجب على الكافر [ج ٢ - ص ٢٩١]

ولا عبد ولا مكاتب [ج ٢ - ص ٢٩٢]

وإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه وأن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده الثالث ملك نصاب فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين [ج ٢ - ص ٢٩٣]

وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا السائمة [ج ٢ - ص ٢٩٤]

الرابع تمام الملك فلا زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب ومن الربح قبل القسمة على أحد الوجهين [ج ٢ - ص ٢٩٥]

فيهما ومن كان له دين على ملىء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه لما مضى [ج ٢ - ص ٢٩٦]

وفي الدين على غير الملىء والمؤجل والمحجود والمغضوب والضائع روايتان إحداهما كالدين على الملىء والثانية لا زكاة فيه [ج ٢ - ص ٢٩٧]

قال الخرقي واللقطة إذا ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها

[ج ٢ - ص ٢٩٨]

ولا زكاة في المال من عليه دين ينتقص النصاب [ج ٢ - ص ٢٩٩]

إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتين [ج ٢ - ص ٣٠٠]

والكفارة كالدين في أحد الوجهين [ج ٢ - ص ٣٠١]

الخامس مضي الحول شرط إلا في الخارج من الأرض فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه صريتم عليه الحول [ج ٢ - ص ٣٠٢]

الإنتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول اصلهما إن كان نصابا وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول حين ملك 00 [ج ٢ - ص ٣٠٣]

ونحن لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزىء مثله في الزكاة ومتى نقص النصاب في بعض الحلول أو باعه أو أبدا له بغير جنسه انقطع الحول

[ج ٢ - ص ٣٠٤]

إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط

[ج ٢ - ص ٣٠٥]

وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله ويخرج أن ينقطع وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال وعنه تجب في الذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأدارة [ج ٢ - ص ٣٠٦]

ولا تسقط بتلف المال وعنه انها تسقط إذا لم يفرط [ج ٢ - ص ٣٠٧]

وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما فعليه زكاة واحدة إن قلنا تجب في العين وكاتان إن قلنا تجب في الذمة إلا ما كانت زكاته الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة [ج ٢ - ص ٣٠٨]

وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة لكل حول إن قلنا تجب في الذمة وإن قلنا تجب في العين نقص عليه من زكاته في كل حول بقدر نقصه بها وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته فإن كان عليه دين اقتسمموا بالحصص [ج ٢ - ص ٣٠٩]

باب زكاة بهيمة الأنعام خمسا فتجب فيها شاة

[ج ٢ - ص ٣١٢]

فإن أخرج بعيرا لم يجزئه وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي سنة فإن عدمها أجزاء ابن لبون

[ج ٢ - ص ٣١٣]

أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان فإن عدمه أيضا مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وهي التي ثلاث سنين وفي إحدي وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين

[ج ٢ - ص ٣١٤]

وفي ستين وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فإذا واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فان شاء اخرج أربع حقاق وإن خمس وإن شاء خمس بنات لبنون

[ج ٢ - ص ٣١٥]

والمنصوص أنه يخرج الحقائق وليس فيما بين الفرضتين شيء ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرين درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي

[ج ٢ - ص ٣١٦]

فإن عدم السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه وأربعين درهما ة قال أبو الخطاب لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب ولا مدخل للجبران في غير الإبل

[ج ٢ - ص ٣١٧]

فصل النوع الثاني البقر

ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة وهي التي لها سنة وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان [ج ٢ - ص ٣١٨]

وفي الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة ولا يجزىء الذكر في الزكاة في غير هذا ابن لبون بنت مخاض إذا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزيء الذكر في الغنم وجها واحدا والإبل والبقر في أحد الوجهين [ج ٢ - ص ٣١٩]

ومن الابل والبقر في أحد الوجهين ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضه [ج ٢ - ص ٣٢٠]

وقال أبو بكر لايؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا انثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب والقر والجواميس والضأن والمعز أو كان فيه كرام [ج ٢ - ص ٣٢١]

ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين

فصل النوع الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين

فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى

[ج ٢ - ص ٣٢٢]

مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه شياه ويؤخذ من المعز الثني ومن الضان الجذع ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس ولا ذات عوار

[ج ٢ - ص ٣٢٣]

وهي المعيبة ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا الحامل ولا كرائم إلا أن يشاء ربه [ج ٢ - ص ٣٢٤]

ولا يجوز إخراج القيمة وعنه يجوز وإن أخرج سنا أعلى من الغرض من جنسه جاز [ج ٢ - ص ٣٢٥]

فصل في الخلطة

وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه فحكمها في الزكاة حكم الواحد 00000000000000 [ج ٢ - ص ٣٢٦]

سواء كانت خلطة أعيان بأن يكون مشاعا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا فاشتركا في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل [ج ٢ - ص ٣٢٧]

فإن اختل شرط منها [ج ٢ - ص ٣٢٨]

أو ثبت لهما الانفراد في بعض الحول زكيا كاة المنفردين فيه وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الثاني زكاة الخلطة ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ما له منها [ج ٢ - ص ٣٢٩]

وإن ملك نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع وقال ابن حامد لا ينقطع حول البائع وعليه إذا تم حوله زكاة حصته فإن كان أخرجها من المال انقطع حول المشتري لنقصان [ج ٢ - ص ٣٣٠]

النصاب وإن اخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك وإن قلنا في الذمة فعليه عند تمام حوله زكاة حصته [ج ٢ - ص ٣٣١]

وإن افراد بعضه وباعه ثم اختلفا انقطع الحول وقال القاضي يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسير وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر يثبت عليه للبائع حكم الانفراد وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد وعلى قياس قول ابن حامر عليه زكاة خليط فإذا تم حول المشتري فعليه زكاة خليط وجها واحد وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الغرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين وفي الأخر عليه الثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها

وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن يكون مائة شاه فعليه زكاته إذا حوله واحدا وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن ملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في الصفر فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة [ج ٢ - ص ٣٣٣]

وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها في أحد الوجهين وفي الثاني عليه سبع تبيع إذا تم حولها وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لاخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل سدس شاة وإن كانت كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاة وإن كانت كل عشر منها مختلفة بعشر لآخر فعليه شاة ولا شيء على خلطانه لأنهم لم يختلطوا في نصاب وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك قول أبي الخطاب

والمنصوص أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة وعنه أنها تؤثر [ج ٢ - ص ٣٣٥]

ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال اي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها ويرجع المأخوذ على خليطه بحصته من القيمة فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه [ج ٢ - ص ٣٣٦]

وإن اخذه بقول بعض العلماء رجع عليه [ج ٢ - ص ٣٣٧]

باب زكاة الخارج من الأرض

تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق [ج ٢ - ص ٣٣٩]

ولا تجب في سائر الثمر ولا في الخضر والبقول والزهر وعنه أنها تجب في الزيتون والقطن [ج ٢ - ص ٣٤٠]

والزعفران إذا بلغا بالوزن نصابا وقال ابن حامد لا زكاة في حب البقول كحب الرشاد والأبازير كالكسفرة والكمون وبذر القثار والخيار ونحوه ويعتبر لوجوبها شرطان احدهما ان يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في

[ج ٢ - ص ٣٤١]

الحبوب والجفاف في الثمار خمسة اوسق ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراقي فيكون ذلك الفا وستمائة رطل [ج ٢ - ص ٣٤٢]

إلا الأرز والعلس نوع من الحنطة يدخرفي قشره فنصاب كل واحد منهما مع قشرة عشرة لأوسق [ج ٢ - ص ٣٤٣]

وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ثم يؤخذ عشرة يابسا وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر وقال القاضي لا يضم

ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب وعنه ان الحبوب يضم بعضها إلى بعض وعنه يضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة ولا يجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ونحوه وقال القاضي فيه الزكاة إذا ثبت في أرضه [ج ٢ - ص ٣٤٥]

فصل ويجب العشر فيما سقي بغير كلفة

كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح [ج ٢ - ص ٣٤٦]

فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر اكثرهما نص عليه وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط وإن جهل المقدار وجب العشر وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة [ج ٢ - ص ٣٤٧]

فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها إلا ان يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في ألجرين فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت سواء كانت خرصت أو لم تخرص وإذا ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا [ج ٢ - ص ٣٤٨]

فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لصعف الأصل ونحوه أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو عنبا لا يجيء منه زبيب خرج منه عنبا رطبا وقال القاضي يخير الساعي بين قسمته مع رب المال قبل الجذاذ وبعده وبين بيعه منه أو من غيره والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسا [ج ٢ - ص ٣٤٩]

وأنه لا يجوز له شراء زكاته وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر ليخرصه عليهم ليتصرفوا فيه فإن كان انواعا خرص كل نوع وحده وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها [ج ٢ - ص ٣٥٠]

وله خرص الجميع دفعة واحدة ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع [ج ٢ - ص ٣٥١]

فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك ولا يحسب عليه ويؤخذ العشر في مل نوع على حدته فإن شق ذلك أخذ من الوسط ويجب العشر على المستاجر دون المالك [ج ٢ - ص ٣٥٢]

ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة [ج ٢ - ص ٣٥٣]

ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالإسلام [ج ٢ - ص ٣٥٤]

فصل وفي العسل العشر

سواء أخذه من موات أو من ملكه ونصابه عشرة أفراق [ج ٢ - ص ٣٥٥]

كل فرق ستون رطلا [ج ٢ - ص ٣٥٦]

فصل في المعدن

ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان أو ما قيمته نصاب من الجوهر والصفر والزنبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنا ففيه الزكاة [ج ٢ - ص ٣٥٧]

في الحال ربع العشر من قيمته أو من عينها إن كانت أثمانا سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينهما ترك إهمال

[ج ٢ - ص ٣٥٨]

ولا يجوز إخراجها من عينها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه

[ج ٢ - ص ٣٥٩]

وعنه فيه الزكاة

فصل وفي الركاز الخمس

أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء [ج ٢ - ص ٣٦٠]

وعنه أنه زكاة وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها وإن علم مالكها [ج ٢ - ص ٣٦١]

أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضا وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك وإن وجده في أرض حربي ملكه

[ج ٢ - ص ٣٦٢]

إلا أن لا يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فيكون غنيمة والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم وإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة [ج ٢ - ص ٣٦٣]

باب زكاة الأثمان

وهب الذهب والفضة ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيه خمسة دراهم [ج ٢ - ص ٣٦٤]

ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج [ج ٢ - ص ٣٦٥]

ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه [ج ٢ - ص ٣٦٦]

فإن أخرج مكسورا أو بهرجا زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر على روايتين [ج ٢ - ص ٣٦٧]

ويكون الضم بالأجزاء وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين ويضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما [ج ٢ - ص ٣٦٨]

ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب

[ج ٢ - ص ٣٦٩]

فأما الحلي المحرم والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا والاعتبار بوزنه [ج ٢ - ص ٣٧٠]

إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته ويباح للرجال من الفضة الخاتم [ج ٢ - ص ٣٧١]

وقبيعة السيف وفي حلية المنطقة روايتان [ج ٢ - ص ٣٧٢]

وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كالأنف [ج ٢ - ص ٣٧٣]

وما ربط به اسنانه وقال أبو بكر يباح يسير الذهب ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه [ج ٢ - ص ٣٧٤]

قل أو كثر وقال ابن حامد إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة

[ج ٢ - ص ٣٧٥]

باب زكاة العروض قيمتها نصابا ويؤخذ منها لا من العروض ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها
000000000000000000

[ج ٢ - ص ٣٧٨]

فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة لم تصر للتجارة وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة وعنه أن العروض يصير للتجارة بمجرد النية
000000000000000

[ج ٢ - ص ٣٧٩]

وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض بنى على حوله 0000000000000

[ج ٢ - ص ٣٨٠]

وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم وإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم 000000000000000

[ج ٢ - ص ٣٨١]

وإذا اشترى أرضا ونخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فعليه فيهما العشر ويزكي الأصل للتجارة وقال القاضي يزكي الجميع زكاة القيمة ولا عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه 00000000000000

[ج ٢ - ص ٣٨٢]

و إذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فاخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم 0000000000000000

[ج ٢ - ص ٣٨٣]

0000000000000000000
0000000000000000000

[ج ٢ - ص ٣٨٤]

باب زكاة الفطر وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع وإن كان مكاتبا وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه على روايتين 000

[ج ٢ - ص ٣٨٦]

ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه ثم بامرأته ثم برقيقه 000000000000000

[ج ٢ - ص ٣٨٧]

ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا يجب ومن نكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته 000000

[ج ٢ - ص ٣٨٨]

عند أبي الخطاب والمنصوص أنها تلزمه وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع وعنه على كل واحد صاع وكذلك الحكم فيمن بعضه حر 0000000000000000

[ج ٢ - ص ٣٨٩]

وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها أو على سيدها إن كان أمة فطرتها ويحتمل أن لا تجب ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته 000000000000000

[ج ٢ - ص ٣٩٠]

إلا أن يشك في حياته فتسقط وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى ولا تلزم الزوج فطرة الناشز وقال أبو الخطاب تلزمه ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه على وجهين 000000000000000

[ج ٢ - ص ٣٩١]

ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به ويجب بغروب الشمس من ليلة الفطر 000000000000000

[ج ٢ - ص ٣٩٢]

فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين 0000000000000000

[ج ٢ - ص ٣٩٣]

والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجوز في سائر اليوم فإن أخرجها عنه أثم وعليه القضاء

فصل والواجب في الفطرة

صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب ومن الأقط في إحدى الروايتين [ج ٢ - ص ٣٩٤]

ولا يجزىء غير ذلك [ج ٢ - ص ٣٩٥]

إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند ابن حامد وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص ولا يخرج حبا معيبا ولا خبزا ويجزىء إخراج صاع من أجناس [ج ٢ - ص ٣٩٦]

وأفضل المخرج التمر ثم ما هو أنفع للفقراء بعده ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة [ج ٢ - ص ٣٩٧]

باب إخراج الزكاة الساعي عليه ونحو ذلك

[ج ٢ - ص ٣٩٩]

فإن جحد وجوبها جهلا عرف ذلك فإن أصر كفر وأخذت منه واستتيب ثلاثا فإن لم يتب قتل ومن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر

[ج ٢ - ص ٤٠٠]

فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة وقال أبو بكر يأخذها وشطر ماله فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته

[ج ٢ - ص ٤٠١]

وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها كفر وإن ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله عنه في بعض الحول قبل قوله بغير يمين نص عليه

[ج ٢ - ص ٤٠٢]

والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ويستحب للانسان تفرقة زكاته بنفسه وله دفعها إلى الساعي

[ج ٢ - ص ٤٠٣]

وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى تفريق الباقي وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل ولا يجوز إخراجها إلا بينة

[ج ٢ - ص ٤٠٤]

إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا وقال أبو الخطاب لا تجزئه أيضا من غير نية

[ج ٢ - ص ٤٠٥]

فإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل دون نية الوكيل ويستحب أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما

[ج ٢ - ص ٤٠٦]

ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة

[ج ٢ - ص ٤٠٧]

فإن فعل فهل تجزئة على روايتين إلا أن يكون في بلد فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه وإذا كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده

[ج ٢ - ص ٤٠٨]

وفطرته في البلد الذي هو فيه وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها والغنم في آذانها فإن كانت زكاة كتب الله أو زكاة وإن كانت جزية كتب صغار أو جزية

[ج ٢ - ص ٤٠٩]

فصل ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب

ولا يجوز قبل ذلك وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان [ج ٢ - ص ٤١٠]

وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة

[ج ٢ - ص ٤١١]

وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم تجزئه وإن عجل زكاة النصاب وتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة أزمه شاة ثالثة [ج ٢ - ص ٤١٢]

وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى اجزأت عنه وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزئه وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين وقال ابن حامد إن كان الدافع الساعي

[ج ٢ - ص ٤١٣]

أو علمه أنها زكاة معجله رجع عليه [ج ٢ - ص ٤١٤]

باب ذكر أهل الزكاة الثاني المساكين وهم الذين يجدون معظم الكفاية

[ج ٢ - ص ٤١٥]

ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين

[ج ٢ - ص ٤١٦]

والأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني الثالث العاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون ويشترط كون العامل أمينا مسلما

[ج ٢ - ص ٤١٧]

من غير ذوي القربي ولا يشترط حريته وفقره وقال القاضي لا يشترط اسلامه ولا كونه من غير ذوي القربي

[ج ٢ - ص ٤١٨]

وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال

[ج ٢ - ص ٤١٩]

الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى سلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره

[ج ٢ - ص ٤٢٠]

أو جباية الزكاة لا يعطيها ممن لا يعطيها هو أو الدفع عن المسلمين وعنه أن حكمهم انقطع الخامس الرقاب وهم المكاتبون

[ج ٢ - ص ٤٢١]

ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها على روايتين

[ج ٢ - ص ٤٢٢]

السادس الغارمون وهم المدينون وهم ضربان ضرب غرم لإصلاح ذات البين وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح

[ج ٢ - ص ٤٢٣]

السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم

[ج ٢ - ص ٤٢٤]

ولا يعطى منها في الحج وعنه يعطى الفقير ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه الثامن ابن السبيل

[ج ٢ - ص ٤٢٥]

وهو المسافر المنقطع به دون المنشىء للسفر من بلده فيعطى قدر ما يصل به بلده ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه والعامل قدر أجرته والمؤلف ما يحصل به التأليف

[ج ٢ - ص ٤٢٦]

والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر ولا يزاد أحد منهم على ذلك ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ولا يعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة العامل والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين والغازي وإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده

[ج ٢ - ص ٤٢٧]

والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا وظاهر كلام الخرقي في المكاتب أنه يأخذ أخذا مستقرا واذا ادعى الفقر من عرف بالغنى أو ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل لم يقبل

[ج ٢ - ص ٤٢٨]

إلا ببينة وإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله وإن رآه جلدا وذكر أن لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد ان يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وإن ادعى أن له عيالا قبل وأعطي ويحتمل أن لا يقبل إلا بينة

[ج ٢ - ص ٤٢٩]

ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه فإن تاب فعلى وجهين ويستحب صرفها في الأصناف كلها وإن اقتصر على انسان واحد أجزأه

[ج ٢ - ص ٤٣٠]

وعنه لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا

[ج ٢ - ص ٤٣١]

ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤنتهم ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه

[ج ٢ - ص ٤٣٢]

فصل ولا يجوز دفعها

إلى كافر ولا عبد ولا فقيرة لها زوج غني ولا إلى الوالدين وإن

علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا إلى الزوجة ولا لبني هاشم ولا مواليهم

[ج ٢ - ص ٤٣٤]

ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع [ج ٢ - ص ٤٣٥]

ووصايا الفقراء والنذر وفي الكفارة وجهان وهل يجوز دفعها إلى سائر من يلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب على روايتين

[ج ٢ - ص ٤٣٦]

وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم يجزئه [ج ٢ - ص ٤٣٨]

إلا لغني ظنه فقيرا في إحدى الروايتين [ج ٢ - ص ٤٣٩]

فصل وصدقة التطوع مستحبة

وهي أفضل في شهر رمضان وأوقات الحاجة والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة [ج ٢ - ص ٤٤٠]

وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يموته وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم [ج ٢ - ص ٤٤١]

ومن أراد الصدقة بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإن لم يثق من نفسه لم يجز له ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة [ج ٢ - ص ٤٤٢]